

হাসপাতালকে কীভাবে বোঝাবে — Change-by-Change Guide

নিচে হাসপাতালের মূল draft-এ যা যা বদলানো হয়েছে এবং প্রতিটা পরিবর্তন কীভাবে তাদের কাছে present করবে — সেটা দেওয়া হলো।

[!TIP] Edited file: [hospital-draft-edited.md](#) — এটা হাসপাতালের মালিককে দেখাবে। ভেতরে `<!--` `-->` কमेंট দিয়ে প্রতিটা পরিবর্তন mark করা আছে (print করলে কमेंট দেখাবে না)।

Change 1: ডেটা মালিকানা ভাগ করা হয়েছে

আগে (হাসপাতালের draft)	পরে (edited)
"সিস্টেমে থাকা সব ডেটার একক মালিক ক্লায়েন্ট"	প্রশাসনিক ডেটা = হাসপাতালের  রোগীর চিকিৎসা রেকর্ড = রোগীর 

কীভাবে বলবে:

"স্যার, আপনার হাসপাতালের আর্থিক হিসাব, ষ্টক, ষ্টাফ তথ্য — এসব ১০০% আপনার, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু রোগীর টেস্ট রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশন — এগুলো আলাদা। ২০২৫ সালে সরকার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ জারি করেছে, যেখানে স্বাস্থ্য তথ্যকে 'সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য' বলা হয়েছে এবং এর মালিক রোগী নিজে। লঙ্ঘনে কোম্পানির বার্ষিক আয়ের ৫% পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। আমরা এই নিয়ম মেনে আপনাকেও আইনি ঝুঁকি থেকে বাঁচাচ্ছি।"

Change 2: কাস্টম ফিচারের IP → Provider-এর

আগে	পরে
"সব কাস্টম ফিচারের মালিক ক্লায়েন্ট, অন্য কোথাও দিতে পারবে না"	Platform ও সব ফিচারের IP = Provider, ক্লায়েন্ট subscription চলাকালীন ব্যবহার করবে

কীভাবে বলবে:

"স্যার, আমরা SaaS কোম্পানি — মানে আপনি software কেনেন নি, সার্ভিস নিচ্ছেন। ঠিক যেমন bKash-এর app আপনি ব্যবহার করেন কিন্তু bKash-এর code আপনার না। আমরা যে ফিচার বানাই সেটা আমাদের platform-এর অংশ — অন্য হাসপাতালকেও দিতে হয়। এটাই আমাদের ব্যবসা মডেল, এটা না হলে আমরা টিকে থাকতে পারব না এবং আপনিও সার্ভিস হারাবেন।"

Change 3: পেমেন্ট না দিলে Read-only → Suspend

আগে	পরে
"সিস্টেম বন্ধ করা যাবে না, Read-only থাকবে, রোগীর ডেটা access সবসময় চালু"	৭ দিন গ্রেস → Login বন্ধ, ডেটা safe, পেমেন্ট দিলে ২৪ ঘণ্টায় ফিরে আসবে

কীভাবে বলবে:

"স্যার, আপনার সবচেয়ে বড় concern হলো ডেটা হারানো — আমরা guarantee দিচ্ছি ডেটা কখনো মুছেবে না। কিন্তু system চালু রাখতে server cost লাগে — পেমেন্ট না পেলে সেটা আমাদের নিজেদের পকেট থেকে দেওয়া সম্ভব না। ৭ দিন সময় আছে, তারপর temporarily বন্ধ হবে, কিন্তু পেমেন্ট দিলেই ২৪ ঘণ্টায় সব ফিরে আসবে।"

Change 4: Liability ১২ মাস → ৩ মাস 🟡

আগে	পরে
সর্বোচ্চ দায় = গত ১২ মাসের পেমেন্ট	সর্বোচ্চ দায় = গত ৩ মাসের পেমেন্ট

কীভাবে বলবে:

"স্যার, আন্তর্জাতিক SaaS industry-তে ৩ মাসের liability cap standard। আমরা ছোট startup — ১ বছরের পুরো revenue ফেরত দিতে হলে কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আপনিও software হারাবেন। ৩ মাস রাখলে দুই পক্ষেরই ভালো।"

Change 5: মাইগ্রেশন সাপোর্ট বাদ 🟡

আগে	পরে
"নতুন সফটওয়্যারে মাইগ্রেশন সহায়তা" + "৩০ দিনের ট্রানজিশন সাপোর্ট"	CSV/SQL ফরম্যাটে ডেটা export, ৩০ দিনের মধ্যে

কীভাবে বলবে:

"আমরা আপনার complete ডেটা standard format-এ দিয়ে দেব। কিন্তু অন্য কোম্পানির software-এ সেটা import করার দায়িত্ব আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব না — সেটা নতুন vendor-এর কাজ। এটাই worldwide practice।"

Change 6: Data Export ৭ দিন → ৩০ দিন 🟡

আগে	পরে
"Full Database Export, ৭ কার্যদিবস"	"প্রশাসনিক ডেটা export, ৩০ কার্যদিবস"

কীভাবে বলবে:

"আমরা আপনার ডেটা অবশ্যই দেব। কিন্তু বড় ডেটাবেস process করতে, verify করতে সময় লাগে — ৭ দিন technically কঠিন। ৩০ দিন দিলে আমরা সঠিকভাবে, ভুল ছাড়া ডেটা দিতে পারব।"

Change 7: SLA penalty বাদ 🟡

আগে	পরে
"ব্যর্থ হলে সার্ভিস ক্রেডিট/ডিসকাউন্ট পাবে"	৯৯.৯% best-effort, কোনো financial penalty নেই

কীভাবে বলবে:

"আমরা ৯৯% থেকে ৯৯.৯% এ uptime বাড়িয়ে দিয়েছি — মানে বছরে মাত্র ৮.৭ ঘণ্টা downtime allowed। কিন্তু financial credit দিলে আমরা এত ভালো service maintain করতে পারব না — যেটুকু credit দেব সেটা দিয়ে infrastructure improve করা সম্ভব না।"

Change 8: নতুন — Force Majeure 🟢

আগে	পরে
-----	-----

ছিল না	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, pandemic, Cloudflare outage — কেউ দায়ী না
--------	---

কীভাবে বলবে:

"স্যার, যদি বন্যা হয়, বা সারা দেশে internet বন্ধ হয় — তখন তো কোনো software-ই কাজ করবে না। এই ধারাটা দুই পক্ষকেই protect করে।"

Change 9: নতুন — IP Ownership 📌

আগে	পরে
ছিল না	Platform, code, architecture = Provider-এর IP

ইতোমধ্যে Change 2-এ cover হয়েছে।

Change 10: "Lock-in নিষিদ্ধ" আলাদা ধারা বাদ 🟢

আগে	পরে
আলাদা ধারা: "ক্লায়েন্ট যেকোনো সময় software পরিবর্তন করতে পারবে"	Termination + Data Transfer sections-ই cover করে

কীভাবে বলবে:

"স্যার, আমরা কোনো lock-in করি না। আপনি ৩০ দিন নোটিশ দিয়ে চলে যেতে পারেন এবং ডেটা পারেন — এটা Termination section-এই লেখা আছে। আলাদা ধারা দিয়ে repeat করার দরকার নেই।"

🇬🇧 আইনি References — Meeting-এ দেখাবে

আইন	কী বলে	তোমার জন্য কেন দরকার
ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ (গেজেট: ৬ নভেম্বর ২০২৫, সংশোধনী ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)	স্বাস্থ্য তথ্য = Sensitive Personal Data, মালিক = রোগী, লঙ্ঘনে ৫% turnover জরিমানা	Patient data ownership justify করে
জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য কৌশল ২০২৩-২০২৭ (DGHS)	Interoperability, HIE framework, standardized data sharing	Ozzyl Health patient portal justify করে — সরকার নিজেই এটা চায়
NRDEX প্ল্যাটফর্ম (Government planned)	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিরাপদ ডেটা exchange	তোমার ecosystem model সরকারি plan-এর সাথে aligned

📅 Meeting Strategy

- Draft copy দুইটা নিয়ে যাও — হাসপাতালের original + তোমার edited version
- প্রথমে agreement দেখাও: "আপনার ৮০% শর্ত আমরা রেখেছি — আর্থিক ডেটা আপনার, ব্যাকআপ আছে, সাপোর্ট আছে"
- তারপর ৩টা বড় change বল: Data ownership, IP, Payment suspension
- আইনের কথা মনে করিয়ে দাও: "এটা আমার নিয়ম না, সরকারের আইন"

5. **Win-win দেখাও:** "রোগী app-এ রিপোর্ট পেলে আপনার হাসপাতালেই আবার আসবে"